

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5037/2565

นาย จ.  
นาง ก. กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (2)  
ป.รษฎากร มาตรา 118

ตาม ป.รษฎากร มาตรา 118 บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสดงฉบับบริบูรณ์ จะใช้  
ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้  
จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสดงฉบับครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และ  
ขีดฆ่าแล้ว..." โจทก์นำสืบสำเนาสัญญากู้ยืมเงินเป็นพยานต่อศาล ซึ่งตาม ป.รษฎากร  
มาตรา 118 ไม่ได้ระบุให้ปิดอากรแสดงฉบับที่สำเนาเอกสาร และบัญชีอากรแสดงฉบับท้าย  
หมวด 6 แห่ง ป.รษฎากรไม่มีอัตราอากรแสดงฉบับสำหรับสำเนาตราสารกู้ยืมเงินเพื่อ  
ปิดอากรแสดงฉบับ ดังนั้น การรับฟังสำเนาสัญญากู้ยืมเงินแทนต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงิน  
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 93 (2) ไม่ต้องปิดอากรแสดงฉบับที่สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน

---

(วีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ-สันทัต สุจริต-อรพงษ์ ศิริกานต์นนท์)

ศาลแพ่งพระโขนง - นางสาวเนาวรัตน์ อัมมายกชาติ  
ศาลอุทธรณ์ - นายสุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ